

Erstgespräch

Mandantin: Nadja Erhart, geboren am 07.12.1983, Altenpflegerin im Klinikum Augsburg, geschieden, zwei Kinder. Beratung am 01.07.2026. Sie bringt einen gelben Umschlag der Zentralen Zulagenstelle mit, dazu Kontoauszüge, eine E-Mail ihres Riester-Anbieters und Familienkassenbescheide.

Familiensituation

Kind 1: Jonas Erhart, geboren am 12.05.2011. Kind 2: Mira Erhart, geboren am 04.09.2016.

Die Kinder leben überwiegend bei der Mandantin. Für das Jahr 2024 wurde das Kindergeld für Jonas wegen eines internen Familienkassenfehlers von März bis August 2024 an den Vater, Tobias Gantner, ausbezahlt. Der Vater leitete die Beträge teilweise weiter. Für Mira bezog die Mandantin durchgehend Kindergeld.

Beruf und Einkommen

Die Mandantin war 2023 in Vollzeit beschäftigt und erzielte rentenversicherungspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt von 41.820,00 EUR. Im Jahr 2024 reduzierte sie ab Juli auf 32 Wochenstunden; rentenversicherungspflichtiges Entgelt 2024 laut elektronischer Lohnsteuerbescheinigung: 36.450,00 EUR.

Riester-Vertrag

Anbieter: SüdLeben Vorsorge AG, Vertrag RIE-8871-NE. Vertragsbeginn 01.01.2018. Dauerzulagenantrag erteilt. Die Mandantin zahlt per Dauerauftrag 85,00 EUR monatlich. Im Dezember 2024 zahlte sie zusätzlich 300,00 EUR ein, nachdem ihr Anbieter telefonisch "sonst Zulage weg" gesagt hatte.

Ziel

Die Mandantin will wissen:

1. Ob die Rückforderung vollständig berechtigt ist.
2. Ob der Kindergeldwechsel 2024 wirklich die Kinderzulage für Jonas entfallen lässt.
3. Ob eine Nachzahlung für 2023 und 2024 noch hilft.
4. Ob sie den Anbieter wegen der falschen Beitragsinformation in Anspruch nehmen kann.

Bescheid der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen

``` Deutsche Rentenversicherung Bund Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) 10868 Berlin  
Telefon: 0800 1000 4800

Zulagenummer: 55 071283 E 508 Vertragsnummer: RIE-8871-NE (SüdLeben Vorsorge AG) Vorgang:  
Festsetzung nach Überprüfung der Altersvorsorgezulage 2023 und 2024 Datum: 10.06.2026

Frau Nadja Erhart Schöfflerbachstraße 41 86153 Augsburg ```

## Festsetzungsbescheid – Rückforderung von Altersvorsorgezulagen für die Beitragsjahre 2023 und 2024

Sehr geehrte Frau Erhart,

die Überprüfung der für Ihren Altersvorsorgevertrag RIE-8871-NE gewährten Zulagen hat ergeben, dass die Zulagen für die Beitragsjahre 2023 und 2024 teilweise zu Unrecht gewährt wurden. Die Zulagen werden wie folgt festgesetzt und teilweise zurückgefordert:

| Beitragsjahr | bisher gewährte Grundzulage | bisher gewährte Kinderzulagen | festgesetzte Rückforderung |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 2023         | 175,00 EUR                  | 600,00 EUR                    | 188,40 EUR                 |
| 2024         | 175,00 EUR                  | 600,00 EUR                    | 474,15 EUR                 |

### Gesamtbetrag der Rückforderung: 662,55 EUR.

Der Rückforderungsbetrag wird über Ihren Anbieter, die SüdLeben Vorsorge AG, aus dem Vertragsguthaben einbehalten und an die Zentrale Zulagenstelle abgeführt. Einer gesonderten Zahlung durch Sie bedarf es nicht.

## Begründung

Die Altersvorsorgezulage wird nur in voller Höhe gewährt, wenn der Mindesteigenbeitrag erbracht ist. Der Mindesteigenbeitrag beträgt vier Prozent der im vorangegangenen Kalenderjahr erzielten beitragspflichtigen Einnahmen, höchstens 2.100,00 EUR, vermindert um die zustehenden Zulagen. Werden geringere Eigenbeiträge geleistet, wird die Zulage im Verhältnis der geleisteten zu den erforderlichen Eigenbeiträgen gekürzt.

Ihr Anbieter hat für das Beitragsjahr 2023 Eigenbeiträge in Höhe von 1.020,00 EUR und für das Beitragsjahr 2024 Eigenbeiträge in Höhe von 1.320,00 EUR gemeldet. Die Zulagen wurden zunächst auf Grundlage Ihres Dauerzulagantrags ohne abschließende Prüfung gewährt.

Für das Kind Jonas Erhart, geboren am 12.05.2011, wurde nach den Daten der Familienkasse im Beitragsjahr 2024 nicht durchgehend Kindergeld zu Ihren Gunsten festgesetzt. Die Kinderzulage steht dem Zulageberechtigten zu, dem für das Kind Kindergeld ausbezahlt wird. Die Kinderzulage für Jonas Erhart konnte für 2024 deshalb nicht in der bisher gewährten Höhe berücksichtigt werden.

## Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch einlegen. Der Einspruch ist bei der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen, 10868 Berlin, schriftlich einzureichen

oder zur Niederschrift zu erklären. Durch die Einlegung des Einspruchs wird die Verpflichtung zur Rückzahlung nicht aufgeschoben, es sei denn, die Vollziehung wird ausgesetzt.

Im Auftrag

Kaminski

Dieser Bescheid wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift wirksam.

## **Aktenvermerk der Beratungsstelle**

Zugang des Bescheids laut Mandantin am 14.06.2026; der Umschlag liegt nicht vor. Der Bescheid enthält keine nachvollziehbare Jahresberechnung. Es fehlt insbesondere die Aufstellung, welches Vorjahreseinkommen zugrunde gelegt wurde, welche Zulagen in die Mindesteigenbeitragsberechnung einbezogen wurden und wie die Monate des Kindergeldwechsels verarbeitet wurden. Auffällig: Für 2023 lag der gemeldete Eigenbeitrag nach eigener Rechnung über dem Mindesteigenbeitrag; die Rückforderung von 188,40 EUR ist damit nicht ohne Weiteres erklärbar.

## Anbieterunterlagen SüdLeben Vorsorge AG

``` SüdLeben Vorsorge AG – Kundenservice Riester Prinzregentenstraße 9, 86150 Augsburg Telefon: 0821 4550-300 | riester@suedleben.example

Vertrag: RIE-8871-NE, RiesterRente Komfort Versicherungsnehmerin: Nadja Erhart, geboren am 07.12.1983 ```

Jahreskontoauszug 2023 (Bescheinigung nach § 92 EStG, erstellt am 28.02.2024)

| Position | Betrag |
|---|---------------|
| Eigenbeiträge Januar bis Dezember, 12 mal 85,00 EUR | 1.020,00 EUR |
| Grundzulage 2023 (gutgeschrieben am 31.05.2024) | 175,00 EUR |
| Kinderzulage Jonas Erhart | 300,00 EUR |
| Kinderzulage Mira Erhart | 300,00 EUR |
| Vertragsguthaben zum 31.12.2023 | 18.446,73 EUR |

Der Anbieter weist in der Fußnote aus: "Nach unseren Unterlagen ist die volle Zulage erreicht." Eine Berechnung wird nicht beigefügt.

Jahreskontoauszug 2024 (Bescheinigung nach § 92 EStG, erstellt am 27.02.2025)

| Position | Betrag |
|---|--------------|
| Eigenbeiträge Januar bis Dezember, 12 mal 85,00 EUR | 1.020,00 EUR |
| Sonderzahlung vom 28.12.2024 | 300,00 EUR |
| Grundzulage 2024 (gutgeschrieben am 30.05.2025) | 175,00 EUR |
| Kinderzulage Jonas Erhart | 300,00 EUR |
| Kinderzulage Mira Erhart | 300,00 EUR |

| Position | Betrag |
|------------------------------------|---------------|
| Vertragsguthaben zum
31.12.2024 | 21.307,91 EUR |

E-Mail des Anbieters vom 19.12.2024

> Von: SüdLeben Vorsorge AG, Kundenservice Riester > An: Nadja Erhart > Betreff: Ihre Anfrage zur staatlichen Förderung 2024 > > Sehr geehrte Frau Erhart, > > nach kurzer Prüfung empfehlen wir Ihnen eine Sonderzahlung von 300,00 EUR bis Jahresende. Damit sollte die staatliche Förderung für 2024 ausreichen. Bitte beachten Sie, dass wir keine steuerliche Beratung leisten. > > Freundliche Grüße > SüdLeben Vorsorge AG, Kundenservice Riester

Beratungsvermerk

Die Anbieter-E-Mail ist ungenau. Sie benennt weder das Vorjahreseinkommen noch die anzurechnenden Zulagen. Für eine verlässliche Prüfung muss der Mindesteigenbeitrag für jedes Jahr gesondert berechnet werden: Vorjahreseinkommen, vier Prozent, Höchstbetrag, abzüglich Zulagen, tatsächlich geleisteter Eigenbeitrag. Die vollständige Anbieterbescheinigung mit Zulagenkonto und Buchungsliste liegt als Aktenstück 08 vor.

Vermerk zu den Familienkassenunterlagen

Bearbeiterin: Beratungsstelle, Mandat Erhart Datum: 02.07.2026

Bescheid der Familienkasse Bayern Süd vom 20.02.2024

Die Familienkasse Bayern Süd bewilligte das Kindergeld für Jonas Erhart ab März 2024 vorläufig an den Vater, Tobias Gantner. Hintergrund war dessen Mitteilung, Jonas halte sich "überwiegend beim Vater" auf. Die Mandantin widersprach mit Schreiben vom 04.04.2024 und legte Schulbescheinigung, Meldebestätigung und Umgangsvereinbarung vor. Der Bescheid vom 20.02.2024 liegt der Mandantin nur in Kopie ohne Anlagen vor.

Änderungsbescheid der Familienkasse Bayern Süd vom 12.09.2024

Die Familienkasse hob die Bewilligung zugunsten Tobias Gantners mit Wirkung ab September 2024 auf und bewilligte das Kindergeld für Jonas ab September 2024 wieder an Nadja Erhart. Für die Monate März bis August 2024 blieb es bei der Auszahlung an den Vater, weil eine Rückabwicklung zwischen den Eltern noch nicht geklärt war. Der Änderungsbescheid ist als eigenes Aktenstück 11 in der Akte.

Umgangsvereinbarung

Die Kinder leben im Haushalt der Mutter. Der Vater betreut jedes zweite Wochenende und jeweils einen Nachmittag in der Woche. Die Vereinbarung wurde am 18.11.2022 vor dem Familiengericht Augsburg protokolliert. Für Mira Erhart bezog die Mandantin durchgehend Kindergeld; insoweit besteht kein Streit.

Mandantinnenvermerk

Nadja Erhart gibt an, dass Tobias Gantner die Kindergeldbeträge für Jonas im März, April und Mai 2024 nicht weitergeleitet habe. Ab Juni habe er monatlich 125,00 EUR überwiesen. Die Frage ist für die Riester-Zulage nur mittelbar relevant, weil es auf die kindergeldrechtliche Zuordnung ankommt; sie erklärt aber, weshalb die Mandantin wirtschaftlich schlechter stand. Zu prüfen bleibt, ob die Zuordnung der Kinderzulage für 2024 dem tatsächlichen Kindergeldbezug im Jahresverlauf folgt oder ob es auf einen Stichtag ankommt.

Einspruch (Entwurf zur Unterschrift der Mandantin)

``` Nadja Erhart Schöfflerbachstraße 41 86153 Augsburg

Deutsche Rentenversicherung Bund Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen 10868 Berlin

Zulagennummer: 55 071283 E 508 Vertragsnummer: RIE-8871-NE

Augsburg, den 04.07.2026 ```

### **Einspruch gegen den Festsetzungsbescheid vom 10.06.2026 – Rückforderung von Altersvorsorgezulagen 2023 und 2024**

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen Ihren Bescheid vom 10.06.2026, mir zugegangen am 14.06.2026, über die Rückforderung von Altersvorsorgezulagen für die Beitragsjahre 2023 und 2024 in Höhe von insgesamt 662,55 EUR lege ich

#### **Einspruch**

ein. Zugleich beantrage ich, die Vollziehung des Bescheids bis zur Entscheidung über den Einspruch auszusetzen, damit der Betrag nicht aus meinem Vertragsguthaben entnommen wird.

#### **Begründung**

Ich bitte zunächst um vollständige Offenlegung der Jahresberechnungen. Aus dem Bescheid ist nicht ersichtlich, welches rentenversicherungspflichtige Vorjahreseinkommen zugrunde gelegt wurde, welche Zulagen in die Mindesteigenbeitragsberechnung eingestellt wurden und wie die Monate des Kindergeldwechsels für Jonas Erhart im Jahr 2024 verarbeitet wurden.

Für das Beitragsjahr 2023 habe ich Eigenbeiträge von 1.020,00 EUR geleistet. Mein maßgebliches Vorjahreseinkommen 2022 betrug nach der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung 37.600,00 EUR. Vier Prozent hiervon sind 1.504,00 EUR; nach Abzug der Grundzulage von 175,00 EUR und der Kinderzulagen von zweimal 300,00 EUR verbleibt ein Mindesteigenbeitrag von 729,00 EUR. Diesen habe ich deutlich überschritten. Eine Kürzung der Zulage 2023 ist daher rechnerisch nicht nachvollziehbar.

Für das Beitragsjahr 2024 habe ich Eigenbeiträge von insgesamt 1.320,00 EUR geleistet, darunter eine Sonderzahlung von 300,00 EUR am 28.12.2024. Diese Sonderzahlung habe ich auf ausdrückliche Empfehlung meines Anbieters erbracht, der mir mit E-Mail vom 19.12.2024 mitteilte, damit "sollte die staatliche Förderung für 2024 ausreichen". Sollte der Mindesteigenbeitrag dennoch verfehlt sein, bitte ich um Mitteilung des Fehlbetrags und um Auskunft, ob und wie eine Nachzahlung berücksichtigt werden kann.

Zur Kinderzulage für Jonas Erhart mache ich geltend, dass Jonas während des gesamten Jahres 2024 in meinem Haushalt lebte. Die vorübergehende Auszahlung des Kindergeldes an den Vater von März bis August 2024 beruhte auf einer unzutreffenden Mitteilung des Vaters und wurde durch den Änderungsbescheid der Familienkasse Bayern Süd vom 12.09.2024 korrigiert. Ich bitte um Prüfung, ob die kindergeldrechtliche Zuordnung für das gesamte Beitragsjahr zu berichtigen ist, jedenfalls aber die Monate Januar, Februar und September bis Dezember 2024 zu meinen Gunsten zu berücksichtigen sind.

#### **Anlagen**

1. Elektronische Lohnsteuerbescheinigungen 2022, 2023 und 2024.
2. Jahreskontoauszüge der SüdLeben Vorsorge AG für 2023 und 2024.

3. E-Mail der SüdLeben Vorsorge AG vom 19.12.2024.

4. Bescheid der Familienkasse Bayern Süd vom 20.02.2024 und Änderungsbescheid vom 12.09.2024.

5. Umgangsvereinbarung vom 18.11.2022.

Mit freundlichen Grüßen

Nadja Erhart



# Beratungsvermerk Anbieterhaftung

## Ausgangspunkt

Die Mandantin vertraute auf die E-Mail der SüdLeben Vorsorge AG vom 19.12.2024. Der Anbieter empfahl eine Sonderzahlung von 300,00 EUR, ohne die zugrunde gelegte Berechnung offenzulegen. Falls die Zulagenstelle bei ihrer Rückforderung bleibt, stellt sich ein zweiter Beratungsstrang: Ersatzansprüche gegen Anbieter oder Vermittler.

## Tatsachen für eine Anspruchsprüfung

1. Dauerzulaganantrag bestand seit Vertragsbeginn.
2. Anbieter hatte Daten zu Eigenbeiträgen und Zulagen, aber möglicherweise nicht das vollständige Vorjahreseinkommen.
3. Die Mandantin fragte ausdrücklich nach, welcher Betrag bis Jahresende nötig sei.
4. Die Antwort "sollte reichen" ist weich formuliert.
5. Die Mandantin leistete daraufhin genau 300,00 EUR zusätzlich.

## Mandantenschreiben Entwurf

Sehr geehrte Frau Erhart,

wir verfolgen zuerst den Einspruch gegen die Rückforderung. Parallel sichern wir die Unterlagen für einen möglichen Anspruch gegen den Anbieter. Entscheidend ist, welche Informationen der Anbieter hatte und ob er eine verbindliche Berechnung oder nur eine unverbindliche Servicemitteilung abgegeben hat. Bitte suchen Sie daher alle Nachrichten zur Riester-Beratung ab November 2024 heraus, insbesondere Chatverläufe, Telefonnotizen, Beratungsprotokolle und Kontoauszüge zur Sonderzahlung.

## Risiko

Ein Anbieterhaftungsanspruch ersetzt nicht die Zulagenprüfung. Er wird erst praktisch, wenn die Rückforderung ganz oder teilweise bestehen bleibt und nachweisbar ist, dass die Mandantin bei richtiger Information rechtzeitig mehr eingezahlt hätte.

## Anbieterbescheinigung und Zulagenkonto

`` SüdLeben Vorsorge AG – Vertragsservice Riester Prinzregentenstraße 9, 86150 Augsburg Telefon: 0821 4550-300 | riester@suedleben.example

Vertrag: RIE-8871-NE, RiesterRente Komfort Kundin: Nadja Erhart, geboren am 07.12.1983 Auszug erstellt am: 24.06.2026 ``

### Bescheinigung über Beiträge, Zulagen und Buchungen für die Vorlage bei der Zentralen Zulagenstelle

#### Vertragsstand

Der Vertrag wurde zum 01.01.2018 eingerichtet. Ein Dauerzulagenantrag liegt seit Vertragsbeginn vor. Die Beitragszahlung erfolgt seit Vertragsbeginn per Dauerauftrag mit monatlich 85,00 EUR. Am 28.12.2024 ging eine Sonderzahlung von 300,00 EUR ein. Änderungen der Beitragshöhe wurden nicht vereinbart.

#### Zulagenkonto

| Beitragsjahr | Eigenbeiträge | Grundzulage               | Kinderzulagen             | Zulagenstatus             | Bemerkung Anbieter                               |
|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 2022         | 1.020,00 EUR  | 175,00 EUR                | 600,00 EUR                | gutgeschrieben            | keine Beanstandung                               |
| 2023         | 1.020,00 EUR  | 175,00 EUR                | 600,00 EUR                | teilweise zurückerfordert | Rückforderung 188,40 EUR                         |
| 2024         | 1.320,00 EUR  | 175,00 EUR                | 600,00 EUR                | teilweise zurückerfordert | Rückforderung 474,15 EUR                         |
| 2025         | 1.020,00 EUR  | noch nicht gutgeschrieben | noch nicht gutgeschrieben | offen                     | Zulageantrag über Dauerzulagenverfahren gestellt |

Der Anbieter hat keine eigene Prüfung der Zulageberechtigung und des Mindesteigenbeitrags vorgenommen. Die Meldungen an die Zentrale Zulagenstelle wurden anhand der Kundenerklärungen und der elektronischen Rückmeldungen verarbeitet. Das jeweils maßgebliche Vorjahreseinkommen liegt dem Anbieter nicht vor.

#### Vertragsbuchungen (Auszug)

| Datum      | Buchung                                               | Betrag     |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 31.05.2024 | Zulagen für 2023 (Grundzulage und zwei Kinderzulagen) | 775,00 EUR |
| 30.05.2025 | Zulagen für 2024 (Grundzulage und zwei Kinderzulagen) | 775,00 EUR |

| Datum      | Buchung                             | Betrag      |
|------------|-------------------------------------|-------------|
| 18.06.2026 | Belastung Rückforderung Zulage 2023 | -188,40 EUR |
| 18.06.2026 | Belastung Rückforderung Zulage 2024 | -474,15 EUR |

Die Belastungen vom 18.06.2026 wurden aufgrund des Datensatzes der Zentralen Zulagenstelle vom 10.06.2026 gebucht. Das Vertragsguthaben zum 23.06.2026 beträgt 22.481,06 EUR.

## Servicevermerke im Anbieterportal

Ein interner Vermerk vom 18.12.2024 lautet:

"Kundin ruft an, fragt wegen Förderung 2024. Hinweis Callcenter: Nach System reicht eine Sonderzahlung von 300 EUR, sonst Zulage weg. Keine Berechnung mit Vorjahreseinkommen durchgeführt, Einkommensdaten liegen nicht vor. Bestätigung per E-Mail zugesagt."

Ein weiterer Vermerk vom 16.06.2026 lautet:

"Kundin ruft an wegen Rückforderungsbescheid ZfA. An Beschwerdeaufnahme verwiesen. Kundin kündigt Prüfung durch Beratungsstelle an. Vorgang der Rechtsabteilung zur Kenntnis gegeben."

# Änderungsbescheid der Familienkasse Bayern Süd

``` Bundesagentur für Arbeit Familienkasse Bayern Süd 93013 Regensburg Telefon: 0800 4 5555 30

Kindergeldnummer: FK 154 872 991 Datum: 12.09.2024

Frau Nadja Erhart Schöfflerbachstraße 41 86153 Augsburg ```

Kindergeld für das Kind Jonas Erhart, geboren am 12.05.2011 – Änderung der Festsetzung

Sehr geehrte Frau Erhart,

die Festsetzung des Kindergeldes für das Kind Jonas Erhart wird ab September 2024 zu Ihren Gunsten geändert. Das Kindergeld wird ab September 2024 in Höhe von monatlich 250,00 EUR an Sie ausgezahlt.

Die Bewilligung zugunsten von Herrn Tobias Gantner wird mit Wirkung ab September 2024 aufgehoben.

Begründung

Nach den von Ihnen vorgelegten Unterlagen (Schulbescheinigung, Meldebestätigung, gerichtlich protokollierte Umgangsvereinbarung vom 18.11.2022) ist das Kind Jonas in Ihren Haushalt aufgenommen. Bei Aufnahme in den Haushalt eines Berechtigten wird das Kindergeld an diesen gezahlt. Die frühere Festsetzung zugunsten des Vaters beruhte auf dessen Angabe, das Kind halte sich überwiegend bei ihm auf; diese Angabe hat sich nach dem Ergebnis der Ermittlungen nicht bestätigt.

Für die Monate März bis August 2024 verbleibt es bei der erfolgten Auszahlung an Herrn Gantner. Ob und in welchem Umfang insoweit eine Rückforderung gegenüber Herrn Gantner oder ein Ausgleich zwischen den Eltern erfolgt, wird gesondert geprüft. Ein etwaiger zivilrechtlicher Ausgleichsanspruch bleibt unberührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch einlegen. Der Einspruch ist bei der Familienkasse Bayern Süd, 93013 Regensburg, schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Hartl

Dieser Bescheid wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Telefonnotiz

Datum: 25.06.2026

Anruf bei: Personalabteilung Klinikum Augsburg, Entgeltabrechnung

Gesprächspartnerin: Frau Wexler

Betreff: Rentenversicherungspflichtiges Entgelt Nadja Erhart 2022 bis 2024

Frau Wexler bestätigt:

- Beschäftigung: Altenpflegerin, Station 4B, unbefristet seit 01.04.2015
- 2022: Vollzeit, Steuerbrutto laut Lohnsteuerbescheinigung 37.600,00 EUR
- 2023: Vollzeit, Steuerbrutto 41.820,00 EUR (Tariferhöhung und Inflationsausgleichsprämie)
- 2024: Reduzierung auf 32 Wochenstunden ab 01.07.2024, Steuerbrutto 36.450,00 EUR

Wichtiger Hinweis von Frau Wexler:

Das sozialversicherungspflichtige Entgelt weicht vom Steuerbrutto ab. Für 2022 weist das Lohnkonto ein rentenversicherungspflichtiges Entgelt von 38.940,00 EUR aus, weil steuerfreie Zuschläge für Sonn- und Feiertagsdienste in der Sozialversicherung teilweise beitragspflichtig sind und eine Entgeltumwandlung das Steuerbrutto mindert. Für 2023 nennt sie 41.260,00 EUR, weil die Inflationsausgleichsprämie beitragsfrei war. Welche der beiden Größen die Zulagenstelle für den Mindesteigenbeitrag verwendet hat, kann sie nicht sagen.

Frau Wexler sendet bis Anfang Juli:

- Meldebescheinigungen zur Sozialversicherung 2022 bis 2024
- Kopien der Lohnkonten Dezember 2022, Dezember 2023, Dezember 2024

Eigene Notiz:

Die Differenz zwischen Steuerbrutto und SV-Brutto kann die Rückforderung 2023 erklären oder widerlegen. Mindesteigenbeitrag je Jahr mit dem SV-Brutto des Vorjahres neu rechnen, bevor die Einspruchsbegründung nachgeschoben wird. Jahresmatrix in Aktenstück 06 entsprechend gegenprüfen.

| | |
|---------|--|
| Von | Zentrale Zulagenstelle fuer Altersvermoegen <zulagenstelle@example.invalid> |
| An | Nadja Erhart <nadja.erhart@example.invalid> |
| Datum | Wed, 08 Jul 2026 08:19:44 +0200 |
| Betreff | Ihr Einspruch gegen die Rueckforderung der Altersvorsorgezulage - Nachweise bis 10.08.2026 |

Sehr geehrte Frau Erhart,

zu Ihrem Einspruch vom 04.07.2026 gegen den Festsetzungsbescheid vom 10.06.2026 (Zulagennummer 55 071283 E 508, Vertrag RIE-8871-NE) benoetigen wir weitere Unterlagen. Bitte reichen Sie bis zum 10.08.2026 ein:

1. Nachweise ueber Ihre rentenversicherungspflichtigen Einnahmen der Jahre 2022 und 2023 (elektronische Lohnsteuerbescheinigung und Meldebescheinigung des Arbeitgebers zur Sozialversicherung).
2. Bescheinigungen der Familienkasse ueber die Kindergeldfestsetzung fuer Jonas Erhart fuer das gesamte Jahr 2024, einschliesslich des Bescheids vom 20.02.2024 und des Aenderungsbefehls vom 12.09.2024.
3. Eine Erklaerung, an wen das Kindergeld fuer Jonas Erhart in den einzelnen Monaten des Jahres 2024 ausgezahlt wurde.
4. Eine Kopie der Anbieterkommunikation, soweit Sie geltend machen, dass Sie aufgrund einer Auskunft des Anbieters auf die Hoehhe Ihrer Eigenbeitraege vertraut haben.

Ihr Antrag auf Aussetzung der Vollziehung wird gesondert geprueft. Nach derzeitiger Aktenlage ist der Rueckforderungsbetrag bereits ueber den Anbieter aus dem Vertragsguthaben einbehalten worden; eine Erstattung erfolgt, soweit dem Einspruch abgeholfen wird.

Die Rueckforderung ist noch nicht abschliessend geprueft; die Frist dient der Sachverhaltsaufklaerung. Gehen die Unterlagen nicht fristgerecht ein, wird nach Aktenlage entschieden.

Mit freundlichen Gruessen

Im Auftrag

H. Berger

Zentrale Zulagenstelle fuer Altersvermoegen

Datei: 06_riester_jahresmatrix.csv

| jahr | vorjahres
einkomm
en | vier_proz
ent | hoechtbe
trag | grundzul
age | kinderzul
age_jona
s | kinderzul
age_mira | soll_eige
nbeitrag | gezahlt | streitpunk
t |
|------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---|
| 2023 | 37600.00 | 1504.00 | 2100.00 | 175.00 | 300.00 | 300.00 | 729.00 | 1020.00 | Rueckfor
derung
trotz rech
nerisch a
usreichen
der
Zahlung
pruefen |
| 2024 | 41820.00 | 1672.80 | 2100.00 | 175.00 | 300.00 | 300.00 | 897.80 | 1320.00 | Kindergel
dzuordnu
ng Jonas
Maerz bis
August
streitig |
| 2025 | 36450.00 | 1458.00 | 2100.00 | 175.00 | 300.00 | 300.00 | 683.00 | 1020.00 | Voraussc
hau fuer
Beratung |
| | | | | | | | | | |